

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
REGION JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES
CONSEJO DE TITULARES
CONDOMINIO STELLA MARIS
DEMANDANTE

v.

CORPORACION COLON PRIETO
ASEGURADORA ABC
DEMANDADOS

CASO NUM:

SALA:

SOBRE:

INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; INJUNCTION
ESTATUTARIOS LEY DE
CONDOMINIOS Y ART. 14.1 LEY
DE REFORMA DE PERMISOS

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA:

COMPARECE la parte demandante, CONSEJO DE TITULARES DEL
CONDOMINIO STELLA MARIS y su JUNTA DE DIRECTORES, por conducto
de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente
ante este Honorable Tribunal, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. INTRODUCCION

1. Mediante el presente recurso la parte demandante busca:
- 1.1. Proteger y hacer valer su derecho de propiedad sobre los
elementos comunes del condominio Stella Maris; y
 - 1.2. Que la parte demandada devuelva la fachada del condominio
Stella Maris a su estado original.
 - 1.3. Detener cualquier obra de construcción ilegal y sin
permiso correspondiente - o en incumplimiento con el
mismo - en el apartamento 10-A.

II. JURISDICCION Y COMPETENCIA

2. El Tribunal de Primera Instancia, región judicial de San
Juan, posee jurisdicción y competencia para atender el caso
del epígrafe de conformidad con los artículos 5.001 y 5.003
de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico de 2003, según emendada; la Ley de Condominios
de Puerto Rico de 2020, Ley 129-2020, en particular su

artículo 39 (b), la Ley de Reforma de Permisos, Ley 161-2009 y las Reglas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 53 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico y por el inmueble objeto de la controversia estar ubicado en esta región judicial siendo la región en la cual se originó la controversia.

III. LAS PARTES

3. El demandante, **CONSEJO DE TITULARES DEL CONDOMINIO STELLA MARIS** (en adelante "la parte demandante"), es el organismo supremo del Condominio Stella Maris (en adelante "el Condominio"), inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal mediante la Escritura Núm. 166 del 11 de febrero de 1969 ante el Notario Carlos J. Faure, y constituye el cuerpo deliberativo y normativo encargado de proteger los intereses de la comunidad y tomar las decisiones de este condominio, incluyendo instar acciones ante los tribunales dentro del ámbito de las atribuciones que la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, según enmendada, ("Ley 129-2020"), le confiere. La **Junta de Directores del Condominio Stella Maris** constituye el órgano ejecutivo de la comunidad de titulares. Conforme al artículo 54 de la Ley 129-2020, la representa en este acto su presidente, el señor **Héctor S. Feliciano Acevedo**, quien tiene la facultad para acudir ante los tribunales para cumplir con aquellas facultades y deberes que la Ley de Condominios, Ley 129-2020, le ha conferido expresamente. Tiene como dirección postal:

**CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS
JUNTA DE DIRECTORES**

Sr. Héctor S. Feliciano Acevedo
Presidente
Junta de Directores
Condominio Stella Maris
Ave. Condado # 1
San Juan, PR 00902

4. La parte demandada, **CORPORACIÓN COLÓN PRIETO**, es una corporación organizada y existente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es la titular del apartamento 10-A en el Condominio Stella Maris. Adquirió su título mediante la escritura pública número 7 de 3 de agosto de 2020 ante el Notario Público Víctor Pizarro Figueroa. Tiene como dirección residencial y postal:

CORPORACION COLON PRIETO

MONTE CLARO ME 62
CALLE PLAZA 13
BAYAMON, PR, 00961

Sr. Enrique Colón Prieto

Agente Residente
Condominio Stella Maris
Apt. 10-A
San Juan, PR 00902
ecolon@hcdpr.com

5. La co-demandada ASEGURADORA ABC es cualquiera aseguradora de nombre desconocido que emitieron pólizas de seguro o responsabilidad a la parte demandada y que pudieran cubrir los gastos y/o perjuicios aquí reclamados a los demandados.

IV. HECHOS RELEVANTES QUE MOTIVAN EL PRESENTE RECURSO

6. El Condominio Stella Maris, localizado en Condado, Puerto Rico, es un condominio sometido al régimen de propiedad horizontal mediante la Escritura pública número 166 del 11 de febrero de 1969 ante el Notario Carlos J. Faure.
7. La parte demandada es la titular del apartamento PENTHOUSE 10-A en el Condominio Stella Maris y adquirió su título mediante la Escritura pública número 7 de 3 de agosto de 2020 ante el Notario Público Víctor Pizarro Figueroa.
8. La parte demandada inició obras de demolición, construcción y remodelación en su apartamento 10-A en algún momento durante el año 2022.
9. Para dichos trabajos u obras de demolición y construcción realizados en el Apartamento 10-A, a instancias de la demandada Corporación Colón Prieto y mediante un Profesional

Autorizado, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y/o el Municipio Autónomo de San Juan obtuvieron el permiso 2022-469715-PCOC-031398.

10. Sin embargo, dicho permiso fue expedido al número de catastro de la parcela y finca matriz del Condominio Stella Maris (040-039-004-01) y no bajo el catastro correspondiente a la propiedad de la parte demandada.
11. Dicha finca matriz conforme la Ley de Condominios, Ley 129-2020 es un elemento común no sujeta a propiedad individual.
12. Además, según dicho permiso el costo estimado de las obras de demolición y construcción es de solo \$30,395.
13. La parte demandada no tiene ni tenía autorización del Consejo de Titulares para realizar alteraciones a la fachada, construir nuevos pisos ni apropiarse de elementos comunes como exigen los artículos 44 y 45 de la Ley de Condominios, Ley 129-2020.
14. En Asamblea Ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2023 la parte demandada, - a pesar de haber - en el año 2022 - iniciado y realizado en obras de demolición y construcción en su apartamento que alteraron elementos comunes, ante los apercibimientos de la Junta de Directores, sometió, a *posteriori*, para consideración del Consejo de Titulares, una propuesta de remodelación de su apartamento 10-A la cual incluía, entre otras, la instalación de una pieza construida en aluminio y *playcem* o "falso techo" localizada en el espacio abierto en la terraza del piso 10-A y el cierre (*enclosure*) de un área abierta y un piso en área que cubre la terraza abierta del segundo piso (piso 11 del condominio) del apartamento 10-A.
15. Dado que las obras propuestas, entre otras cosas, se apropiaban y menoscababan elementos comunes generales, no se realizó un estudio estructural para garantizar la

conservación y solidez del edificio, y alteraban sustancialmente la fachada, el Consejo de Titulares, conforme los artículos 44 y 45 de la Ley de Condominios, Ley 129-2020, en votación de 21 titulares en contra, 1 titular abstenido y solo 2 a favor, **NO autorizó** dichas obras.

16. Sin embargo, a pesar de la no autorización del Consejo de Titulares, la demandada Corporación Colón Prieto realizó obras de demolición y construcción ilegales en parte del techo del Apartamento 10-A y otros elementos comunes del condominio.
17. Además, instaló y sujetó a elementos comunes, sin certificación estructural alguna de un perito o ingeniero, una pieza construida en aluminio y *playcem* o "falso techo" cerrando el espacio abierto en la terraza del piso 10-A, construyendo un nuevo piso y alterando sustancialmente la fachada externa del edificio.
18. En las fotos siguientes se puede evidenciar la instalación de dicho falso techo en la terraza del 10-A. Dicha área era un área abierta y originalmente no estaba cerrada.

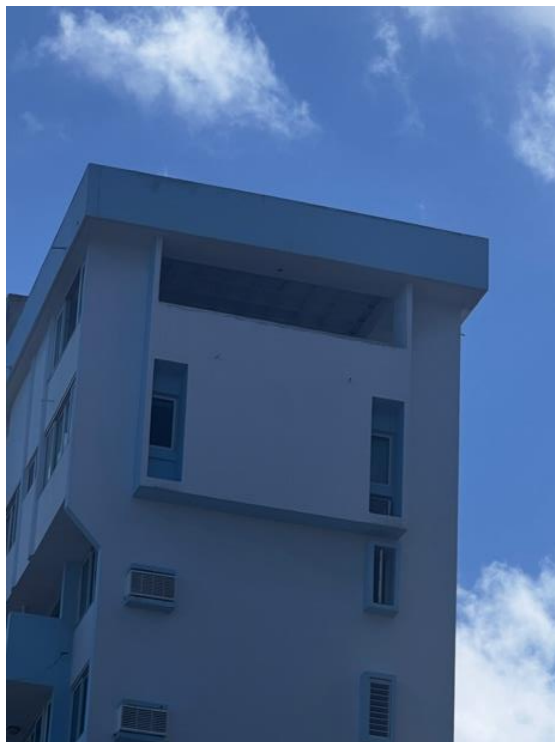




19. El espacio abierto donde se instaló el falso techo de la terraza 10-A, creando un piso adicional, es un elemento común, forma parte del conjunto arquitectónico, diseño estético y la fachada externa del Condominio Stella Maris.
20. El vuelo, las paredes, cimientos o elementos a los cuales fue instalado, taladrado y sujetado el falso techo es un elemento común general del condominio no susceptible de propiedad individual según dispuesto en la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley 129-2020 y la Escritura Matriz.
21. Una vez advino en conocimiento, la Junta de Directores, mediante correo electrónico del 25 de noviembre de 2024 y carta del 6 de diciembre de 2024, realizó las debidas advertencias y solicitó el cese y desista extrajudicialmente.
22. A tal reclamación la demandada hizo caso omiso.
23. Sin embargo, en comunicación a la Junta de Directores el 27 de enero de 2025, la parte demandada, informó la necesidad de llevar a cabo la instalación de un falso techo, unas ventanas corredizas o "*sliding windows*" y una baranda en el apartamento 10-A y el piso de arriba de su terraza (11 del condominio), respectivamente.
24. Según su comunicación, estas obras consistían en (1) la instalación del "falso techo" - **ya instalado en noviembre de 2024 sin autorización** - (2) la instalación de "*sliding windows*" contruidos en aluminio y cristal claro (cierre o

"*enclousure*" denegados en Asamblea celebrada el 25 de febrero de 2023) -, y (3) la instalación de una baranda construida en aluminio y cristal claro, a ser ubicados en los bordes del muro que cubre la terraza abierta del segundo piso (piso 11 del condominio) del apartamento 10-A.

25. Como se evidencia en la foto siguiente del área afectada del condominio donde se instalarían los "*sliding windows*", el diseño original del condominio y los planos de construcción demuestran que originalmente no estaba cerrada ni contenía ventana alguna.



26. El 28 de enero de 2025 la Junta de Directores, mediante su representación legal, respondió la carta de la demandada y le solicito que removiera el falso techo inmediatamente y devolviera los elementos comunes apropiados y la fachada a su estado original.

27. En cuanto a la instalación de los "*sliding doors*" la Junta le advirtió que en la medida que dicha instalación alteraría sustancialmente la fachada externa y estarían sujetos a elementos comunes del condominio, conforme los artículos 44 y 45 de la Ley 129-2020, se requería **la previa autorización** del Consejo de Titulares según dispone la Ley de Condominios

de Puerto Rico, Ley 129-2020, la Escritura Matriz y el reglamento del Condominio Stella Maris.

28. En atención a esto lo apercibió que **se abstuviera de dicha instalación** y no realizara en dicha área construcción alguna de ese tipo.

29. No conforme a eso, a pesar de haber sido advertido por la Junta de Directores mediante la carta del 28 de enero de 2025, la demandada, **el 29 de enero de 2025, instaló los "*sliding windows*"** en dicha área común, alterando la forma externa de la fachada.

30. Como se evidencia en la foto siguiente, el área afectada del condominio ya instaladas las "*sliding windows*" no autorizadas, que alteró sustancialmente la fachada externa del condominio.



31. Adicionalmente la demandada, sin autorización, ha instalado unos tubos eléctricos y desagües para sus equipos privados de aire acondicionado aprovechándose de áreas y paredes que son elementos comunes y además alterando sustancialmente la fachada.



32. A pesar de las múltiples advertencias, gestiones extrajudiciales y comunicaciones de la parte demandante a la parte demandada para poder dirimir la controversia que nos trae ante este Honorable Tribunal, la parte demandada ha ignorado y hecho caso omiso a las solicitudes de la parte demandante.

33. Por tanto, las gestiones extrajudiciales y comunicaciones de la parte demandante no han tenido respuesta alguna.

34. El falso techo no ha sido removido y peor aún, la parte demandada, de manera temeraria pues fue advertida, mantiene instalado el falso techo e instaló unas ventanas no autorizadas y que alteran sustancialmente la forma externa de la fachada del edificio pues el diseño original del condominio contemplaba esa área como un área abierta.

35. Esta situación ya es insostenible y requiere intervención judicial urgente e inmediata para evitar que se continúen afectando el derecho de la parte demandante al uso y disfrute de su propiedad.

**V. PRIMERA CAUSA DE ACCION
INJUNCTION ESTATUTARIO LEY DE CONDOMINIOS
ART. 2, 39, 44 y 45 DE LA LEY DE CONDOMINIOS**

36. La propiedad horizontal está regida por la Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, según enmendada, mejor conocida como la "*Ley de Condominios de Puerto Rico*", 31 L.P.R.A. sec.

1921a et seq. (en adelante, “Ley 129-2020” o “Ley de Condominios de Puerto Rico”).

37. Dicha ley, tiene como fin viabilizar la propiedad individual sobre un apartamento, que forma parte de un edificio o inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal. Además, entre otras cosas dispone que el titular de un apartamento sometido al Régimen de Propiedad Horizontal tiene el derecho al pleno disfrute de su apartamento y de las áreas comunes.
38. Cónsono con lo anterior, uno de los principios rectores en nuestro régimen de propiedad horizontal es, precisamente, garantizar a cada titular el pleno disfrute de su propiedad. M.J. Godreau, La Nueva Ley de Condominios, San Juan, Ed. Dictum, 2003, p. 19.
39. El titular de un apartamento sometido al Régimen de Propiedad Horizontal tiene el derecho al pleno disfrute de su apartamento y de las áreas comunes, siempre que con ello no menoscabe el derecho de los demás titulares al disfrute de sus respectivas propiedades. Art. 2, Ley 129-2020.
40. Tal responsabilidad se asigna al titular de un apartamento dentro del régimen, puesto que el ejercicio del dominio en una propiedad sometida a la Ley de Condominios está limitado por los derechos de los demás titulares. Art. 2, Ley 129-2020.
41. Así pues, el derecho de propiedad sobre el apartamento tiene que practicarse dentro del marco de sana convivencia y respeto al derecho ajeno y disfrute del inmueble.
42. Igualmente, en aras de preservar el disfrute de la propiedad privada y, a su vez, lograr la sana convivencia de los condóminos, la ley exige que el ejercicio de los derechos en el condominio se oriente por los principios de la buena fe, la prohibición de ir contra los propios actos y la

- prohibición del abuso del derecho. Art. 2, Ley 129-2020, Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, 186 D.P.R. 311 (2012)
43. El injunction es un recurso extraordinario dirigido a **prohibir** u **ordenar** la ejecución de determinado acto, con el fin de evitar los perjuicios inminentes o daños irreparables que se le podrían ocasionar a alguna persona. VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 D.P.R. 21, 40 (2010); E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999).
44. El fin de este recurso es evitar que se causen daños o perjuicios **irreparables o inminentes** en aquellos casos en los cuales no hay otro remedio adecuado en ley. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. From. Educ., 173 D.P.R. 304, 318 (2008).
45. El Artículo 675 del Código de Enjuiciamiento Civil define el injunction como *"un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona para que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra"*. 32 LPRA sec. 3521.
46. Debido a que las construcciones e instalaciones, del falso techo y las ventanas, violentan la Ley de Condominios, Ley 129-2020, los planos y la Escritura Matriz del condominio Stella Maris, es imperativo que este Tribunal ordene, con carácter inmediato, que la parte demandada cese y desista y realice toda obra dirigida a remover el falso techo, las ventanas o *"sliding windows"* instaladas y devolver la fachada del condominio Stella Maris a su estado original.
47. La consideración principal al momento de radicar el presente recurso es la necesidad de dar cumplimiento a la Ley 129-2020 y evitar el menoscabo de la propiedad de la parte demandante que provoca la acción ilegal de los demandados.

48. La petición de interdicto preliminar y permanente aquí solicitada también se promueve bajo la ley especial aplicable a las acciones por violaciones a la Ley de Condominios, específicamente el interdicto provisto y contemplado en su Artículo 39 (b), que establece que el dominio que posee el titular individual en los elementos comunes, incluyendo la fachada, estará limitado por las restricciones que impone la ley, la Escritura Matriz y "*la necesidad de coordinar la vida en comunidad*". Rivera Rodríguez v. Junta de Directores Condominio Torre de Caparra, 173 D.P.R. 475 (2008).
49. El Artículo 39 (b) es el remedio interdictal estatutario adecuado cuando se viola dicha Ley, la Escritura Matriz o el Reglamento y los principios básicos de sana convivencia bajo el régimen de horizontalidad. Bravman v. Consejo de Titulares del Condominio Palma Real, 183 D.P.R. 827 (2011).
50. Este artículo hay que verlo en conjunto con el artículo 2 de la Ley 129-2020 el cual dispone que los titulares de apartamentos que forman parte de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal tienen derecho al pleno disfrute de sus apartamentos y de las áreas comunes, siempre que con ello no menoscaben el derecho de los demás titulares al disfrute de sus respectivas propiedades.
51. En ese sentido, los derechos propietarios de los titulares están limitados por los derechos de los demás titulares y el ejercicio de tales derechos está sujeto a las normas generales de la sana convivencia y el respeto al derecho ajeno.
52. Por tanto, en el contexto de un inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, la apropiación de elementos comunes y la alteración sustancial de la fachada externa, siendo violaciones a la Ley 129-2020, y a la Escritura

Matriz, de plano y sin ulterior consideración, amerita la concesión del remedio extraordinario que se solicita¹.

53. En atención a lo anterior, se solicita de este Tribunal que conceda un injunction preliminar y permanente y ordene a la parte demandada a:

53.1. Remover el falso techo instalado en el techo o área común abierta de la terraza del apartamento 10-A y devolver la forma externa de la fachada a su estado original;

53.2. Remover las "*sliding windows*" instaladas en el área común abierta de la terraza del apartamento 10-A y devolver la forma externa de la fachada a su estado original;

53.3. Remover o reubicar - sin afectar elementos comunes - los cables eléctricos instalados en la azotea del condominio;

53.4. Que contrate un ingeniero estructural para que evalúe los daños a los elementos comunes, si alguno;

53.5. Que en la eventualidad de que hubiera daños estructurales o estéticos a la fachada o los elementos comunes, que lleve a cabo las obras de mitigación o arreglos necesarios;

VI. SEGUNDA CAUSA DE ACCION INJUNCTION ESTATUTARIO, ART. 14.1, LEY DE REFORMA DE PERMISOS

54. Se incorporan y adoptan por referencia los hechos, el Derecho y las alegaciones anteriores.

¹La Regla 53 de Procedimiento Civil dispone que todos los procedimientos legales especiales "se tramitarán en la forma prescrita en el estatuto correspondiente" y no aplicarán las normas del procedimiento civil ordinario que resulten incompatibles con dicho procedimiento. En armonía con dicho precepto, en varios contextos de nuestro ordenamiento jurídico nos referimos al concepto de injunction estatutario para describir aquellos mecanismos establecidos por ley de carácter "independiente, sumario y limitado", cuyo propósito es "hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos [...]" mediante órdenes de hacer o desistir. Véanse CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 408 (2010); Plaza las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 646 (2005); ARPE v. Rivera, 159 DPR 429, 443 (2003); Luan Investment Corp. v. Román, 125 DPR 533, 544 (1990).

55. El Artículo 9.12(a) de la Ley 161-2009, según enmendada, dispone que todo uso, **construcción, reconstrucción, alteración, demolición**, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo y urbanización de terrenos debe ser, previa solicitud con la información técnica correspondiente, aprobado y autorizado por la correspondiente entidad gubernamental.
56. Las obras de demolición, reconstrucción y remodelación, así como la instalación del falso techo y las "*sliding windows*" por la demandada son **actividades de construcción** para las cuales, además, de manera separada a las autorizaciones del Consejo de Titulares, se requería una solicitud de permiso de construcción expedido por OGPe y/o el Municipio Autónomo de San Juan.
57. La utilización privativa e individual de elementos comunes o la alteración de la fachada de un condominio sujeto al régimen de propiedad horizontal no puede ser autorizada por entidad gubernamental ni profesional autorizado alguno, solo por el Consejo de Titulares conforme la Ley 129-2020.
58. El Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, específicamente los artículos 6.015, 6.016 y 6.038, provee para que los municipios puedan solicitar al Gobernador la transferencia de ciertas facultades de la Junta de Planificación y de la OGPe, incluyendo querellas, autorizaciones y **permisos**.
59. Con la aprobación de la Ordenanza Núm. 41, Serie 2004-2005, el Municipio creó la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial la cual ha de ejercer ciertas facultades sobre ordenación territorial de la Junta de Planificación. Además, mediante la Ordenanza Núm. 57, Serie 2003- 2004, creó la Oficina de Permisos, la cual ha de ejercer ciertas facultades de la extinta Administración de Reglamentos y

Permisos, (ARPe) hoy OGPe, mediante convenio de transferencia de facultades.

60. El Capítulo II de la Ordenanza Núm. 7, Serie 2002-2003, según enmendada, contiene conocida como el "Código de Urbanismo del Municipio de San Juan".

61. El artículo 11.09 (G) del Código de Urbanismo de Municipio de San Juan establece que toda persona o entidad, que desee realizar **cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción, rehabilitación o demolición de cualquier estructura** o instalación, pública o privada, **deberá obtener un permiso de construcción de la Oficina de Permisos, previo al inicio de la obra y pagar los correspondientes arbitrios de construcción.**

62. El Artículo 4.41 del Capítulo IV de la Ordenanza Núm. 28, Serie 2001-2002, según enmendada, conocida como "Código de Desarrollo Económico del Municipio de San Juan" establece:

"Artículo 4.41 -

El dueño o contratista que vaya a realizar cualquier actividad de construcción deberá obtener un permiso del Gobierno Municipal de San Juan por lo cual pagará el cinco por ciento (5.0%) del costo total de la obra de construcción.

Para propósitos de este Artículo "actividad de construcción" significará el acto o actividad de construir, reconstruir, alterar, ampliar, reparar, demoler, remover, trasladar o relocalizar cualquier edificación, obra, estructura, casa o construcción de similar naturaleza fija y permanente, incluyendo piscinas, en una propiedad pública o privada, realizada dentro de los límites territoriales del municipio. Significará, además, la pavimentación o repavimentación, construcción o reconstrucción de estacionamientos, puentes, vías ferroviarias, calles, caminos, carreteras, aceras y encintados, hincado de postes, pozos, dragados, rompeolas, muelles, puertos, diques, silos, tanto en propiedad pública como privada dentro de los límites territoriales del municipio, y en las cuales ocurra cualquier movimiento de tierra o en las cuales se incorpore cualquier material compactable, agregado o bituminoso que cree o permita la construcción de una superficie uniforme para el tránsito peatonal o vehicular. Incluye

cualquier obra de excavación, fosos (manholes), **instalación de tuberías**, alcantarillados, plantas de tratamiento, **instalaciones eléctricas**, electrónicas, telefónicas, radiales, televisivas y cualquier otro medio de comunicación o transmisión alámbrica de cualquier tipo o cablería de cualquier naturaleza y que suponga la apertura de huecos o zanjas **por donde discurrirán las tuberías o cablerías** dentro de los límites territoriales del municipio, así como la instalación de antenas para uso comercial, obra de infraestructura y cualquier otra obra análoga dentro de los límites territoriales del Municipio de San Juan.

La actividad de construcción aquí definida se refiere a aquella realizada por una persona natural o jurídica, de forma privada, o que sea llevada a cabo por una persona natural o jurídica a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia o instrumentalidad del Gobierno Central o del Municipio de San Juan u otro municipio, o del Gobierno Federal, incluyendo aquella obra que no requiera la solicitud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos o la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan.

Los ejemplos enumerados en esta definición no deberán entenderse de naturaleza exhaustiva."

63. El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, establece un recurso de **injunction estatutario** contra infracciones a los requisitos de permisos, la información contenida en la solicitud o la ausencia de estos.

64. A esos efectos, en lo pertinente, el Artículo 14.1 dispone:

"Artículo 14.1. – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024)

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público **o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado**, podrá presentar una acción de **injunction**, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: **1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar**

con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. (Énfasis suplido)

65. Esta causa de acción constituye un *injunction* estatutario conforme los términos de la Ley 161-2009, pues no surge de la jurisdicción en equidad del Tribunal y, como tal, no le aplican los criterios diseñados para la evaluación del *injunction* clásico o tradicional, según resuelto por nuestro Tribunal Supremo en ARPe v. Rodríguez, 127 D.P.R. 793 (1991) y ARPe v. Rivera, 159 D.P.R. 429 (2003).
66. A esos efectos, se trata de un *injunction* de carácter **estatutario**, especial y sumario, a diferencia del *injunction* clásico o en equidad. Luan Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533 (1990).; ARPE v. Rodríguez, *supra*.
67. Por tanto, siendo este recurso un *injunction* estatutario está exento del cumplimiento con la doctrina de balance de intereses, existencia de otro remedio adecuado en ley y, por ende, la doctrina de agotamiento de remedios administrativos aplicables a recursos extraordinarios presentados bajo la jurisdicción en equidad del Tribunal.
68. En la medida que el permiso **2022-469715-PCOC-031398** expedido a la demandada para las obras en su apartamento fue expedido al número de catastro de la parcela o finca matriz del Condominio Stella Maris (040-039-004-01) y no bajo el catastro correspondiente a su propiedad, dicho permiso fue expedido con información incorrecta y la parte demandada, al no ser la titular o legítimo dueño de dicha propiedad, carecía de legitimación activa para dicha solicitud conforme la Sección 2.195 (b) (1) del Reglamento Conjunto vigente.

69. Ese permiso fue expedido a la propiedad comunal cuyo único y legitimo dueño es el Consejo de Titulares y no un titular particular.
70. Además, la solicitud del permiso fue realizada con información incorrecta dado que el costo estimado incluido en la solicitud de permiso es, por mucho, menor al costo actual y real que las obras de demolición, construcción, remodelación, instalación de ventanas y el falso techo que se lleva a cabo por más de dos (2) años en este apartamento.
71. La demandada además incumplió con los requisitos de presentación y notificación que exige el Reglamento Conjunto vigente en la sección 2.1.9.12 (i) dado que el rotulo instalado en su entrada no cumple con el tamaño ni forma que allí se exige.
72. De hecho, dicho rotulo incluye un numero de permiso distinto (2021-404751-PCOC-019502) que el Municipio de San Juan archivó, por lo que no es el permiso vigente.



73. Dichos permisos no pueden autorizar la alteración de la fachada ni la apropiación individual de elementos comunes en

un condominio, por lo que la parte demandante tiene un interés propietario adversamente afectado.

74. Por tanto, ninguna de las obras de construcción que se llevan a cabo por la demandada en su apartamento 10-A que alteran sustancialmente la fachada del edificio y se apropian de elementos comunes, cuentan con autorización o permiso valido alguno.

**VII. TERCERA CAUSA DE ACCION
HONORARIOS DE ABOGADO**

75. Se incorporan y adoptan por referencia el Derecho, los Hechos y las alegaciones anteriores.

76. La parte demandante intentó de buena fe y de manera extrajudicial resolver la controversia que le trae a solicitar los remedios del presente recurso, pero los demandados han provocado el que éste tenga que incurrir en gastos y gestiones evitables.

77. La actitud intransigente, caprichosa y desprovista de fundamentos de las partes demandada cuanto menos, ameritan de este Honorable Tribunal imponga las costas, gastos y honorarios de abogado procedentes por haber tenido que recurrir a su auxilio.

78. La parte demandada, según hemos expuesto, ha observado particular temeridad y ha actuado de forma obstinada y contumaz al hacer caso omiso a los reclamos de la parte demandante.

79. La inacción y omisión de la parte demandada ha causado que la parte demandante tenga que recurrir al Poder Judicial en busca de los remedios que aquí se solicitan.

80. Por tanto, la parte demandante solicita que los demandados sean condenados al pago de honorarios de abogado según dispone la Regla 44.1 (d) y la 44.3 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1, por una cantidad no menos

de \$4,000.00 o conmensurados a la temeridad observada, ordenándole a reintegrar a la parte demandante la totalidad de los honorarios y gastos incurridos para llevar y obtener el decreto judicial en la presente acción.

81. Se aneja a la presente **Demanda Jurada una Declaración Jurada** de la parte demandante certificando que, a su mejor entender y conocimiento, los hechos alegados son correctos y justifican la concesión de los remedios solicitados. (ANEJO I)

VIII. SÚPLICA

Debido a la naturaleza ilícita y negligente de las acciones de la parte demandada, es imprescindible que este Tribunal dicte una orden de injunction preliminar y permanente, conforme la Ley 129-2020 o 161-2009, según enmendada, y:

- 81.1. Revoque el permiso **2022-469715-PCOC-031398** y ordene el cese y desista de cualesquiera obras de demolición, construcción y remodelación por dicho permiso haber sido solicitado careciendo legitimación activa, con información incorrecta y falsa, no cumplir con los requisitos reglamentarios de notificación ni con las disposiciones de dicho permiso al menoscabar elementos comunes del condominio Stella Maris.
- 81.2. Requiera a los demandados de manera inmediata a remover el falso techo instalado en el techo o área común abierta de la terraza del apartamento 10-A y les ordene devolver la forma externa de la fachada del condominio Stella Maris a su estado original;
- 81.3. Requiera a los demandados de manera inmediata a remover las ventanas o "*sliding windows*" instaladas en el área común abierta de la terraza del apartamento 10-A y les ordene devolver la forma externa de la fachada a su estado original;

81.4. Requiera a los demandados de manera inmediata a remover o reubicar - sin afectar elementos comunes - los cables eléctricos instalados en la azotea del condominio;

81.5. Requiera a los demandados de manera inmediata a contratar un ingeniero estructural para que evalúe los daños a los elementos comunes, si alguno;

81.6. Que en la eventualidad de que hubiera daños estructurales o estéticos a la fachada o los elementos comunes, que lleve a cabo las obras de mitigación, reparación o arreglos necesarios.

POR TODO LO CUAL, la parte demandante muy respetuosamente solicita de este Honorable Tribunal que declare **CON LUGAR** la presente Demanda jurada y conceda los remedios aquí solicitados y cualesquiera otros que en Derecho procedan.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2025.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas a tenor con las Directrices Administrativas para la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos mediante SUMAC, Sección IX, inciso 5.

Abogados de la parte demandante

RAM
Roques-Arroyo & Montalvo
Attorneys | Counselors at Law

894 Muñoz Rivera Ave.
Suite 205
San Juan, PR 00927
T.787.378-5296
T.787.604-9248

f/Joel A. Montalvo Bonilla
RUA Núm. 14146
joel@montalvopr.com

f/Lauracelis Roques-Arroyo
RUA Núm. 13596
lauracelis@gmail.com